

## TAR Roma, sez. 2B, decreto decisorio 05/03/2013, n. 4742

TAR  
Decreto decisorio  
5 marzo 2013

### Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2B, decreto decisorio 05/03/2013, n. 4742

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 4742

Data del deposito : 5 marzo 2013

Fonte ufficiale : Scarica documento 

### Testo completo

N. 04742/2013 REG.PROV.PRES.

N. 08400/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8400 del 1997, proposto da:

La UR ID e RI AU, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Nanni, con domicilio eletto presso Nicola Nanni in Roma, via della Giuliana, 73;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Rodolfo Murra, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE VIII N.874 DEL 09.04.1997, CON LA QUALE E' STATA DETERMINATA LA TRASCRIZIONE

DEL SUINDICATO PROVVEDIMENTO NEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI; LO SGOMBERO DELLE OPERE ABUSIVE DA PERSONE E DA COSE; L'IMMISSIONE IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 giugno 1997;

Considerato che, entro il termine previsto dall'art.1, comma 1, dell'allegato 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

-che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultima citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall'art.1, comma 2, del citato allegato 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

P.Q.M.

Lo dichiara perento.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 104 del 2010, restano a carico della parte che le ha sopportate.

Il presente decreto comporta la caducazione dei provvedimenti cautelari.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto  
alle parti costituite.

Il 05/03/2013

Così deciso in Roma il giorno 5 marzo 2013

Il Presidente

Eduardo Pugliese

IL SEGRETARIO

DEPOSITATO IN SEGreteria

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)